



PUTUSAN

Nomor 9689 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, telah memutus perkara Anak:

Nama : **ANAK;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur / Tanggal lahir : 13 tahun/14 Agustus 2011;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E *juncto* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 9689 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak menjadi Undang-Undang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Dompu tanggal 26 Juni 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya", melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan oleh karena itu kepada Anak dengan tindakan pengembalian kepada orang tua;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar baju Anak lengan panjang warna merah;
 - b. 1 (satu) lembar celana panjang Anak warna biru;
 - c. 1 (satu) lembar celana dalam Anak warna merah;
 - d. 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hijau;
 - e. 1 (satu) lembar celana panjang warna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dpu tanggal 8 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama dan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 9689 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju Anak lengan panjang warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang Anak warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam Anak warna merah;Dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna cokelat;Dikembalikan kepada Anak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Dpu yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Dompu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dompu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Juli 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 29 Juli 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Dompu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu pada tanggal 8 Juli 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 29 Juli 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 9689 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya putusan *judex facti* salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang karena putusan didasarkan kepada alibi Anak saja tidak mempertimbangkan keterangan dari Anak Korban, Para Saksi dan Ahli yang dihadirkan serta alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan dan mohon memutus sesuai tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena terungkap sejumlah fakta hukum di persidangan menunjukkan Anak membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya namun *Judex facti* tidak mempertimbangkan dan menyampingkan fakta tersebut dan seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dengan pertimbangan berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, Anak Korban diantar bapaknya ke Pondok Pesantren Rahmatullah;
- Bahwa Pondok Pesantren Rahmatullah adalah tempat Anak dan Anak Korban sekolah bersama dengan Anak Saksi MA, Anak Saksi AD, dan Anak Saksi MS;
- Bahwa saat Anak Korban bermain, sekitar sore hari pukul 15.00 WITA, datang Anak bersama temannya membawa buah sawo dan memberikan buah sawo pada Anak Korban tetapi Anak Korban tidak mau. Kemudian Anak menawarkan roti dan Anak Korban mengatakan mau, kemudian Anak memberikan uang dan mengajak Anak Korban menuju ke belakang mimbar

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 9689 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masjid. Kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban, dan Anak membuka celananya sendiri kemudian Anak Korban disuruh tidur dan Anak memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban;

- Bahwa uang yang diberikan tidak sempat diterima oleh Anak Korban dan sebelumnya, Anak ada mencium pipi Anak Korban dan setelah kejadian tersebut, Anak mengatakan jangan kasi tahu ibu Anak Korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, saat Saksi Mahani (ibu Anak Korban) memandikan Anak Korban, saat Anak Korban buang air kecil ia teriak kesakitan. Lalu Saksi Mahani menanyakan kenapa kemudian Saksi Mahani melihat vagina dan pantat Anak Korban merah. Saksi Mahani juga melihat di celana dalam Anak Korban ada sisa kotoran dan bekas putih sedikit;
- Bahwa Saksi Mahani memberitahu keluarga dan pergi untuk visum di Rumah Sakit dan kemudian melapor ke Polres Dompu;
- Bahwa keluarga Saksi Mahani menghubungi Saksi Nurinayah yang merupakan pemilik Pondok Pesantren Rahmatullah yang juga merupakan ibu dari Anak Saksi RJ dan Anak Saksi RM mengenai keadaan Anak Korban;
- Bahwa lalu Saksi Nurinayah bersama ustaz yaitu Saksi Ahmad dan Saksi Muhammad Dahlan (ayah kandung Anak Saksi MA) mengumpulkan santri-santri di masjid Pondok Pesantren Rahmatullah. Saat itu santri-santri ditanya apakah ada yang memberikan sesuatu ke Anak Korban, saat itu Anak mengangkat tangan bahwa ia dan Anak Saksi AD menawari Anak Korban buah sawo tetapi tidak mau;
- Bahwa dari Hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban pada vagina didapatkan daerah kemerahan yang disebabkan gesekan atau dorongan benda tumpul secara berulang-ulang baru terjadi dan di selaput dara didapatkan luka robekan kemerahan pada pukul 1, 3, 6, dan 7 yang disebabkan oleh dorongan dari benda tumpul secara berulang-ulang baru terjadi sebagaimana Visum et Repertum yang hasilnya tertanggal 14 September 2024 pukul 14.45 WITA dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu tanggal 20 September 2024;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 9689 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak-anak santri difoto dan fotonya dibawa ke kantor PPA Polres Dompu. Kemudian Anak Korban ditanya oleh polisi Unit PPA Polres Dompu siapa di antara Anak-anak dalam foto tersebut pelakunya, Anak Korban menunjuk Anak;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim Kasasi Anak menemukan petunjuk yaitu:
 - Bahwa jarak antara tindak pidana persetubuhan dilakukan pada tanggal 12 September 2024 dengan dengan dilakukannya hasil Visum et Repertum tertanggal 14 September 2024 tidak terlalu lama hanya berselang 2 (dua) hari saja;
 - Bahwa pada tanggal 12 September 2024 terdapat interaksi langsung antara Anak dengan Anak Korban, dimana Anak menawarkan sawo namun Anak Korban tidak mau kemudian Anak menawari lagi roti lalu Anak Korban mau, dimana keterangan Anak Korban tersebut bersesuaian dengan Saksi Anak RM, Anak Saksi RJ, Anak Saksi AD;
 - Bahwa pada proses penyidikan penyidik menunjukkan foto-foto para santri Pondok Pesantren Rahmatullah, tempat kejadian perkara lalu Anak Korban dengan tegas menunjuk foto Anak sebagai pelakunya dan keterangan tersebut konsisten diberikan oleh Anak korban sejak dari tahap penyidikan sampai dengan dipersidangan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang Bernama Najwah Naeli, S. Psi, M. Psi. yang merupakan psikolog yang memeriksa Anak dan Anak Korban menerangkan saat Anak ditanya dari awal kejadian yaitu dari mengambil buah sawo sampai Anak pergi ke WC Anak menjawab dan sangat proaktif dan tidak terlihat gugup ataupun cemas, namun pas ditanya ke arah peristiwa terjadinya masalah kejadian tersebut Anak mulai kelihatan agak ragu seperti ada sesuatu;
 - Bahwa yang mengetahui telah terjadinya tindak pidana persetubuhan tentu saja hanyalah korbannya sendiri;
- Bahwa oleh karena itu Hakim Kasasi Anak yakin bahwa Anak adalah pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 9689 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Anak telah memenuhi unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- Bahwa Anak saat ini usianya baru 13 (tiga belas) tahun sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya dapat dikenai tindakan, dan berdasarkan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Kemasyarakatan Kelas II Sumbawa Besar yang merekomendasikan agar Anak dikembalikan kepada orang tua, terhadap rekomendasi Bapas tersebut, Hakim Kasasi Anak sependapat dengan mengembalikan Anak kepada orang tua, Anak tetap dapat melanjutkan sekolahnya sehingga dapat memperbaiki tingkah laku Anak di masa depan dan orang tua lebih berperan dan wajib bertanggung jawab melakukan pengawasan kepada Anak agar Anak tidak lagi melakukan tindak pidana yang serupa ataupun tindak pidana lain;
- Bahwa tindakan yang dijatuhkan sebagaimana amar di bawah ini dipandang sudah dapat memberikan pelajaran kepada Anak bahwa perbuatannya tersebut adalah pelanggaran hukum yang harus dimintai pertanggungjawaban pidananya dan telah memenuhi kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dpu tanggal 8 Juli 2025, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 9689 K/Pid.Sus/2025



Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI DOMPU** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dpu tanggal 8 Juli 2025 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak oleh karena itu berupa tindakan pengembalian kepada orang tua;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju Anak lengan panjang warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang Anak warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam Anak warna merah;Dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna cokelat;Dikembalikan kepada Anak;
 4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 22 September 2025** oleh **oleh Ainal Mardhiah, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim kasasi Anak tersebut serta **Risca Fajarwati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti

Hakim Kasasi Anak,

Ttd.

Ttd.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Telah ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010198622001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 9689 K/Pid.Sus/2025